

1500341-36.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500341-36.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500341-36.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIMAIK BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 342/2022

Vistos etc.,

I - JOSIMAIK BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 25 de março de 2022, por volta das 20h40min, na Rua Olga de Roco Cobuci, altura do n.º 68, Vila Lunardi, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima B. M., 01 (um) veículo Honda/Civic, 01 (um) notebook, 01 (um) óculos de sol, a quantia de R\$ 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais) e 01 (uma) caixa de som.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 06 de abril de 2022 (fls. 91). O réu foi citado pessoalmente (fls. 120) e apresentou resposta à acusação (fls. 98/99).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 112/113).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 19 de julho p.p.,

foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 147).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição (fls. 148/150).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 15/16.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitativa em juízo; disse que estava jogando futebol quando alguns conhecidos seus chegaram com o automóvel da vítima, ocasião em que pediu para dar uma volta com ele. Afirmou que passou a conduzir o veículo na via pública e, momentos depois, se assustou ao perceber a aproximação policial, de modo que o abandonou e empreendeu fuga.

Por outro lado, a vítima B. M., ouvida em juízo, disse que após ter estacionado o seu carro na via pública, o acusado e mais dois indivíduos o abordaram, exibiram uma arma de fogo e ordenaram que saísse do veículo. Afirmou que procedeu conforme determinado pelos agentes e disse que apenas iria pegar seu aparelho de telefone celular, ocasião em que um deles se assustou e ameaçou lhe dar um tiro. Asseverou que foi puxado para fora do automóvel com força tamanha que sua camisa se rasgou. No mais, disse que os agentes adentraram o veículo e deixaram o local. Por fim, reconheceu o réu em audiência como sendo um dos assaltantes.

Além disso, os policiais militares relataram em juízo que foram informados quanto ao roubo de um automóvel e passaram a efetuar patrulhamento na região dos fatos, bem como que momentos depois puderam avistar o veículo na via pública. Afirmaram que, após breve acompanhamento, o acusado saltou do veículo em movimento e empreendeu fuga a pé. Disseram que efetuaram a abordagem do acusado após breve perseguição, que se encontrava ofegante e possuía as mesmas características e vestimentas do indivíduo que avistaram deixar o automóvel. Por fim, também o reconheceram em audiência.

Primeiramente, não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com detalhes a ocorrência delituosa, efetuou o reconhecimento do réu na fase policial (fls. 17) e o ratificou em juízo.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP - Ap. n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Ainda, a alegação de irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial não tem o alcance pretendido pela Defesa. Verifico que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, especialmente quando o ato se encontra amparado por outros elementos probatórios.

Neste sentido o seguinte julgado: "Este Tribunal Superior é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. No caso, o Tribunal a quo considerou outros elementos de prova além do reconhecimento pessoal dos agentes realizado extrajudicialmente para embasar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas que, além de reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos

princípios do contraditório e da ampla defesa, narraram de forma harmônica as circunstâncias em que o delito foi praticado.” (STJ – AgRg no AREsp 837.171/MA – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Sexta Turma – j. 12/04/2016)

Deve-se notar ainda que, além de ter sido reconhecido pelo ofendido, o acusado também foi abordado pelos policiais militares instantes após ter empreendido fuga, ocasião em que se encontrava ofegante, dado que demonstra extrema dúvida que foi ele quem tentava se evadir.

Além disso, a alegação do acusado no sentido de que empreendeu fuga em razão de ter se assustado com a aproximação policial não encontra qualquer amparo nos autos, especialmente porque a reação que alega ter esboçado não condiz com a de alguém que estava apenas “dando uma volta” com o veículo de outrem.

Ademais, não foi trazida qualquer testemunha que reforçasse o quanto alegado pelo réu, observando ainda que sua versão dos fatos representa inovação daquilo que havia afirmado na fase policial, quando apresentou justificativa no sentido de estar andando de bicicleta (fls. 11).

Nada obstante, observo que o fato de os policiais militares não terem presenciado a ocorrência do ilícito não os impede de prestarem depoimento em juízo, sobretudo quando apresentaram relatos coerentes e harmônicos aos demais elementos probatórios.

Não há, portanto, motivo para negar valor à palavra dos agentes responsáveis pela prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – HC n.º 191.288/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 31/05/2011)

Verifico que é o caso de se reconhecer a majorante do concurso de agentes nos crimes de roubo, considerando que restou evidente que o réu o praticou na companhia de outras duas pessoas. Além disso, as declarações da vítima dão conta de que também houve o emprego de arma de fogo, de modo que pouco importa se o acusado a empunhou ou não, pois ela constitui circunstância objetiva do tipo e, portanto, comunicável entre os agentes.

Nada obstante, o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não impede que seja reconhecida a sua potencialidade lesiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Neste sentido: “Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.” (STJ – REsp 961863/RS – Rel. Min. Celso Limongi – Terceira Seção – j. 13/12/2010)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora considerada sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No que se refere às causas de aumento do crime de roubo, restaram comprovados elementos que extrapolaram a reprovabilidade inerente a cada uma delas, de modo que entendo ser o caso de incidência cumulativa das majorantes. Neste sentido: “Na esteira da jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (...). Na espécie, a Corte local apresentou

motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo" (STJ - AgRg no HC 729483 / PI - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 05/04/2022). Assim, em razão da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço) o que dá 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Por fim, considerando o §2º-A, inciso I, do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou ajudante de pedreiro (fls. 19). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa da vítima.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JOSIMAIK BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos (RG civil n.º 59.679.733-3 - fls. 26), à pena segregativa de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, seja em razão da pena fixada ou por ser o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 611810 / SP - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 09/12/2020)

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 26 de julho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA